

**N. R.G. 42402/2022**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**TREDICESIMA CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42402/2022**

tra

*Parte\_1*

*Parte\_2*

**ATTORE/I**

e

*CP\_1*

**CONVENUTO/I**

Oggi **27 aprile 2023**, alle ore **13,23**, innanzi alla dott.ssa Francesca Savignano, sono comparsi:

Per *Parte\_1* *Parte\_2* 'avv. FOSSATI IVAN .

Nessuno per *CP\_1*

L'avv. Fossati insite per l'accoglimento delle domande.

Il Giudice

decide la causa mediante pubblica lettura del separato dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.

Il Giudice  
dott.ssa Francesca Savignano



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano  
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 42402/2022 R.G. promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*) e *Parte\_2*  
[...] (C.F. *C.F.\_2*), entrambi elettivamente domiciliati all'Indirizzo Telematico dell'avv. FOSSATI IVAN, dal quale sono rappresentati e difesi

**RICORRENTI**

contro

*CP\_1* (C.F. *C.F.\_3*)

**RESISTENTE CONTUMACE**

**OGGETTO:** comodato

**CONCLUSIONI**

**PARTE ATTRICE:** a) Accertare e/o dichiarare che gli esponenti hanno validamente esercitato il diritto di chiedere la restituzione dell'immobile concesso in comodato, descritto in atti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento prodotta in atti.  
b) Accertare e/o dichiarare la cessazione del contratto di comodato registrato in data 2.2.2012 al n.1090 serie 3 presso l' *Organizzazione\_1* di Milano 2, relativo all'immobile sito in Senago (MI), Via Mantica n. 8, ad uso deposito, individuato catastalmente al fg. 13, map. 157, sub 701, classe 3 piano T, cat. C6 meglio descritto in atti a decorrere dal 15.10.2016 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia.

c) Accertare e/o dichiarare il diritto dei ricorrenti a richiedere la restituzione del bene oggetto di comodato sito in Senago (MI), Via Mantica n. 8, ad uso deposito, individuato catastalmente al fg. 13, map. 157, sub 701, classe 3 piano T, cat. C6;

d) Accertare e/o dichiarare che il sig. CP\_1 ha detenuto ingiustificatamente l'immobile descritto nel periodo da ottobre 2016 ad oggi e conseguentemente il diritto a far cessare la detenzione ingiustificata del bene, nonché il diritto ad ottenere il pagamento di somme per la mancata restituzione dell'immobile.

e) Per l'effetto, condannare il sig. CP\_1 a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Senago (MI), Via Mantica n. 8, ad uso deposito, individuato catastalmente al fg. 13, map. 157, sub 701, classe 3 piano T, cat. C6 descritto in atti in favore dei signori Parte\_1 e Parte\_2 libero da cose e/o persone.

f) Condannare altresì il sig. CP\_1 al pagamento della somma di euro 7.300,00 quale risarcimento del danno ovvero, in subordine, corrispettivo per mancata disponibilità dell'immobile in discussione, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che venga ritenuto di giustizia, con interessi legali dal dovuto all'effettivo pagamento.

In via istruttoria.

Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari che dovessero essere proposti ed ammessi, nonché a prova diretta per interpellato e per testi sui capitoli indicati in narrativa coi numeri da 1 a 10, che devono intendersi qui ritrascritti, espunti da espressioni valutative, preceduti dalla formula "Vero che".

Si indicano a testi: 1) Testimone\_1 residente in Senago (MI) Via Lattuada n. 19; 2) [...] Tes\_2 residente in Senago (MI) Via Garibaldi n. 11.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto**

1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc Parte\_1 e Parte\_2 [...] anno esposto di aver concesso in comodato ad CP\_1 l'immobile sito in Senago (MI), via Mantica n. 8, adibito a deposito, con contratto del 2 febbraio 2012, e che, a seguito di recesso da essi esercitato con missiva del 13 settembre 2016 (nonché di quella del 14 ottobre 2020), il rapporto è cessato a decorrere dalla data del 15 ottobre 2016. Poiché il comodatario non ha restituito l'immobile, hanno affermato che egli lo occupa senza titolo. Hanno chiesto di accertare l'intervenuta cessazione del contratto alla predetta data e di condannare il resistente CP\_1 all'immediato rilascio dell'immobile in loro favore, oltre che al risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene concesso in godimento e per la perdita della possibilità di metterlo a reddito, mediante vendita o locazione. Hanno quantificato

il danno in € 7.300,00, pari a € 100,00 mensili dal 15 ottobre 2016 al 31 ottobre 2022 (data del ricorso).

Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza e della contestuale motivazione.

2. La domanda di accertamento della intervenuta cessazione del contratto di comodato, alla data del 15 ottobre 2016, è fondata.

Il titolo posto a fondamento delle domande è documentato dal contratto di comodato, regolarmente sottoscritto e registrato (doc. 1).

A mente dell'art. 1 del contratto, la durata del rapporto è indeterminata e ciascuna parte può recedere dal rapporto mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi con preavviso di un mese.

Risulta poi documentalmente che i comodanti hanno comunicato il proprio recesso e contestualmente chiesto la restituzione dell'immobile entro il 15 ottobre 2016, con lettera raccomandata del 13 settembre 2016: l'agente postale ha attestato, con la dicitura "per compiuta giacenza" apposta sulla busta della missiva, che il destinatario era assente.

Tanto premesso, ritiene la scrivente che la volontà delle parti, quale emerge con chiarezza dal contratto in base al tenore letterale delle espressioni utilizzate, è stata quella stipulare un contratto di comodato a tempo indeterminato e di prevedere altresì la facoltà di recesso *ad nutum* di entrambi i contraenti, salvo preavviso di trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata.

L'accordo negoziale è perfettamente lecito in quanto non fa altro che disporre l'applicazione al rapporto in questione della disciplina dettata dall'art. 1810 c.c., integrandola soltanto mediante la previsione dell'onere, a carico del recedente, di dare preavviso nel termine e con le modalità indicate. Col prevedere la recedibilità *ad nutum* dal contratto, le parti hanno infatti inteso escludere che la durata del rapporto potesse essere desunta dall'uso a cui la cosa è stata destinata, ciò che è ben consentito dalla legge, essendo rimessa ai contraenti, nel libero esercizio della loro libertà negoziale, se far dipendere o meno la durata del rapporto dalla volontà del comodante.

Per effetto del recesso legittimamente esercitato dai comodanti, il rapporto è cessato.

Il resistente non ha più titolo per conservare il godimento dell'immobile e deve essere condannato al suo immediato rilascio, in favore dei ricorrenti.

3. Parimenti fondata, ma nei parziali termini che di seguito si indicano, è la domanda risarcitoria.

Ponendo termine ad un contrasto giurisprudenziale perdurante da lungo tempo, la Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenze n. 33645 del 15 novembre 2022 e n. 33659/2022), ha statuito che “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.

Più precisamente, essa ha affermato che la violazione del contenuto del diritto di proprietà, ossia il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa, che è distinto dalla lesione della cosa che è oggetto di proprietà, integra la violazione dell'ordine giuridico ed è suscettibile di tutela non soltanto reintegratoria, mediante la riduzione in pristino, ma anche risarcitoria, con riguardo alla possibilità di godimento che è stata persa a causa dell'altrui condotta illecita: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.

La Corte ha osservato, con riguardo alla perdita subita, che il danno non è *in re ipsa* ma è presunto o ‘normale’, secondo la prospettiva che privilegia la “presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”, giacché, sotto il profilo probatorio, “Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è ... richiesta ... l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa ... la perdita subita

attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri ... L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa”.

Circa la quantificazione del danno, essa ha affermato che “sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.

L'applicazione dei principi esposti al caso in esame comporta il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, del diritto al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione dell'immobile per cui è causa e la sua quantificazione in base al criterio del normale valore locativo del bene.

Con riguardo al primo profilo, è documentato che i ricorrenti sono proprietari del bene concesso in comodato. In ricorso, essi hanno esplicitamente dichiarato l'intenzione di metterlo a reddito, mediante vendita o locazione, e tale affermazione non è stata specificamente contestata dal CP\_1 che non si è costituito in giudizio.

E' indubbio che l'utilizzazione dell'immobile, per finalità lucrative, è stata preclusa dall'occupazione illegittima da parte del resistente.

Circa il *quantum*, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio alcune offerte in locazione di immobili ad uso box/garage nello stesso Comune o in altri limitrofi: il canone mensile richiesto varia da € 70 a € 180, a seconda della superficie e della collocazione.

Nel caso in esame l'immobile concesso in comodato è adibito non a box o garage, ma a mero deposito, sicchè il valore locativo è senz'altro inferiore a quello degli offerte locative versate in atti. Di esso, inoltre, non si conosce la superficie, non documentata e nemmeno allegata.

Tenuto conto delle circostanze esposte e del fatto che l'an del danno è certo, l'indennità di occupazione può essere equitativamente determinata in € 40,00 mensili, pari a complessivi € 2.901,00 dal 15 ottobre 2016 al 31 ottobre 2022, oltre interessi legali sino al saldo.

Il Volpi deve essere, pertanto, condannato al pagamento della predetta somma in favore dei ricorrenti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara cessato il contratto di comodato *inter partes* sottoscritto il 13 gennaio 2012, avente ad oggetto l'immobile sito in Senago (MI), via Mantica n. 8, adibito a deposito;
2. condanna CP\_1 all'immediata restituzione dell'immobile predetto, in favore della parte ricorrente, libero da persone e cose;
3. condanna altresì il predetto resistente al pagamento della somma di € 2.901,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2016 al saldo;
4. condanna infine il medesimo CP\_1 a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 170,48 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.

Milano, 27/04/2023

Il Giudice  
Francesca Savignano